

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2553/2541

นาย อุด บุตร หง้า กับพวก
นาย หวัด บุตร หง้า กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 172

โจทก์บรรยายฟ้องแต่เพียงว่าจำเลยได้ร่วมกันปลอมพินัยกรรมของเจ้ามรดกแล้วใช้พินัยกรรมปลอมของเจ้ามรดกที่สร้างขึ้นโดยไม่ชอบไม่ถูกต้องตามกฎหมายไปทำการรับโอนมรดกที่ดินของเจ้ามรดก โดยมีได้บรรยายฟ้องให้ปรากฏข้อเท็จจริงว่าจำเลยได้ร่วมกันทำการปลอมพินัยกรรมของเจ้ามรดกด้วยวิธีการอย่างไร เป็นการปลอมขึ้นทั้งฉบับหรือแต่บางส่วนตลอดจนไม่ได้ระบุวันเวลาที่ทำการปลอมอีกด้วย จึงเป็นคำฟ้อง ที่มีได้แสดงโดยแจ้งชัดซึ่งสภาพแห่งข้อหาและข้ออ้างที่อาศัยเป็นหลักแห่งข้อหาที่จะทำให้จำเลยเข้าใจข้อหาและสามารถต่อสู้คดีได้อย่างถูกต้อง ฟ้องโจทก์เกี่ยวกับ จำเลยในข้อหาปลอมพินัยกรรมของเจ้ามรดกจึงเป็นฟ้องเคลือบคลุม

โจทก์ฟ้องว่า นายหมาดดี บุตรหง้า เจ้ามรดก กับนางหย่าบุตรหง้า เป็นสามีภริยากัน มีบุตร 7 คน คือ นางเหมี้ย บุตรหง้าโจทก์ที่ 1 โจทก์ที่ 2 โจทก์ที่ 3 จำเลยที่ 1 จำเลยที่ 2 และนางแดง บุตรหง้า ส่วนโจทก์ที่ 4 เป็นบุตรของนางเหมี้ยเจ้ามรดกถึงแก่ความตายเมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2517 มีทรัพย์สินเป็นที่ดิน 5 แปลง คือ ที่ดินตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์(น.ส.3) เลขที่ 61 เนื้อที่ 10 ไร่ 2 งาน 30

ตารางวาที่ดินตามแบบแจ้งการครอบครองที่ดิน (ส.ค.1) เลขที่ 26, 27, 28 และ 111 เนื้อที่ 15 ไร่ 2 งาน 19 1/10 ตารางวา, 11 ไร่ 10 6/10 ตารางวา, 5 ไร่ 93 6/10 ตารางวา และ 16 ไร่ 2 งาน 98 1/10 ตารางวาตามลำดับ ซึ่งปัจจุบันเป็นโฉนดที่ดิน เลขที่ 7594, 7595, 8359 และ 15788 หลังจากเจ้ามรดกถึงแก่ความตายแล้ว จำเลยทั้งสองร่วมกันปลอมพินัยกรรมของเจ้ามรดกแล้วใช้พินัยกรรมปลอมดังกล่าว ไปรับโอนมรดกที่ดินตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.3) เลขที่ 61 มาเป็น ของจำเลยที่ 1 ทั้งแจ้งข้อความอันเป็นเท็จต่อเจ้าพนักงานที่ดินว่าเป็นผู้ครอบครอง ที่ดินและขอออกโฉนดที่ดินเลขที่ 7594, 7595 และ 8359 เป็นของจำเลยที่ 1 และ โฉนดที่ดินเลขที่ 15788 เป็นของจำเลยที่ 2 หลังจากนั้นจำเลยทั้งสองขับไล่โจทก์ทั้ง สี่มิให้เข้าทำประโยชน์ในที่ดินดังกล่าว แล้วแบ่งแยกที่ดินขายให้บุคคลอื่น การกระ ทำของจำเลยทั้งสองเป็นการยกย้ายปิดบังทรัพย์สินมรดก และปลอมพินัยกรรม จึงต้อง ถูกดำเนินคดีให้รับมรดกโจทก์ทั้งสี่บอกกล่าวให้จำเลยทั้งสองแบ่งปันทรัพย์สินมรดกให้แก่ โจทก์ทั้งสี่ซึ่งเป็นทายาทโดยธรรมแล้ว แต่จำเลยทั้งสองเพิกเฉยขอให้บังคับจำเลย ทั้งสองแบ่งที่ดินตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์(น.ส.3) เลขที่ 61 และที่ดิน โฉนดเลขที่ 7594, 7595, 8359 และ 15788 เพิกถอนการโอนทรัพย์สินมรดกบางส่วน ของจำเลยทั้งสองแล้วนำมาแบ่งปันกันในระหว่างทายาทผู้มีสิทธิรับมรดก ถ้าแบ่งไม่ ได้ให้ประมูลหรือขายทอดตลาดนำเงินมาแบ่งกันตามส่วนและดำเนินคดีให้จำเลยทั้ง สองได้รับมรดกของเจ้ามรดกฐานฉ้อฉลและปิดบังทรัพย์สินมรดก

จำเลยที่ 1 ให้การว่า จำเลยที่ 1 ครอบครองที่ดินตามหนังสือรับรองการทำ ประโยชน์ (น.ส.3) เลขที่ 61 และที่ดินโฉนดเลขที่ 7594, 7595 และ 8359 ทั้ง 4 แปลง โดยเจตนาเป็นเจ้าของมากกว่า 10 ปีแล้ว โจทก์ทั้งสี่ไม่เคยมายุ่งเกี่ยวในที่ดิน ฟ้องโจทก์ทั้งสี่ขาดอายุความ โจทก์ทั้งสี่บรรยายฟ้องเพียงว่า จำเลยทั้งสองร่วมกัน ปลอมพินัยกรรมของเจ้ามรดกแต่ไม่บรรยายว่าปลอมโดยวิธีใดหรือปลอมส่วนใด หรือทั้งฉบับจึงเป็นฟ้องเคลือบคลุม ขอให้ยกฟ้อง

จำเลยที่ 2 ให้การต่อสู้คดี ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

โจทก์ทั้งสี่อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิพากษายืน

โจทก์ทั้งสี่ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงเบื้องต้นฟังได้ว่านายхмаดดี บุตรหง้า เจ้ามรดกกับนางหย่า บุตรหง้าเป็นสามีภริยากัน มีบุตรด้วยกัน 7 คน คือนางเหมี้ย บุตรหง้า โจทก์ที่ 1 โจทก์ที่ 2 โจทก์ที่ 3 จำเลยที่ 1 จำเลยที่ 2 และนางแดง บุตรหง้า ส่วนโจทก์ที่ 4 เป็นบุตรของนางเหมี้ยซึ่งได้ถึงแก่ความตายไปก่อนเจ้ามรดกแล้ว เจ้ามรดกเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดิน 5 แปลง คือ ที่ดินตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.3) เลขที่ 61 และที่ดินตามแบบแจ้งการครอบครองที่ดิน (ส.ค.1) เลขที่ 26, 27, 28 และ 111 ซึ่งปัจจุบันเป็นที่ดินโฉนดเลขที่ 7594, 7595, 8359 และ 15788 ตามลำดับ เจ้ามรดกได้ถึงแก่ความตายเมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2517 โดยได้ทำพินัยกรรมยกที่ดินตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.3) เลขที่ 61 ให้แก่จำเลยที่ 1 และยกที่ดินตามแบบแจ้งการครอบครองที่ดิน (ส.ค.1) เลขที่ 26 และ 27 (ปัจจุบันเป็นที่ดินโฉนดเลขที่ 7594 และ 7595) ให้แก่นางแดง

คดีมีปัญหาที่ต้องวินิจฉัยตามฎีกาของโจทก์ทั้งสี่ประการแรกว่าฟ้องโจทก์ทั้งสี่เกี่ยวกับจำเลยที่ 1 ในข้อหาปลอมพินัยกรรมของเจ้ามรดกเคลือบคลุมหรือไม่ เห็นว่า โจทก์ทั้งสี่บรรยายฟ้องแต่เพียงว่าจำเลยทั้งสองได้ร่วมกันปลอมพินัยกรรมของเจ้ามรดกแล้วใช้พินัยกรรมปลอมของเจ้ามรดกที่สร้างขึ้นโดยไม่ชอบไม่ถูกต้องตามกฎหมาย ไปทำการรับโอนมรดกที่ดินของเจ้ามรดกเท่านั้นโดยโจทก์ทั้งสี่มิได้

บรรยายฟ้องให้ปรากฏข้อเท็จจริงว่าจำเลยทั้งสองได้ร่วมกันทำการปลอมพินัยกรรมของเจ้ามรดกด้วยวิธีการอย่างไร เป็นการปลอมขึ้นทั้งฉบับหรือแต่บางส่วนตลอดจนไม่ได้ระบุวันเวลาที่ทำการปลอมอีกด้วย จึงเป็นคำฟ้องที่มีได้แสดงโดยแจ้งชัดซึ่งสภาพแห่งข้อหาและข้ออ้างที่อาศัยเป็นหลักแห่งข้อหาที่จะทำให้จำเลยที่ 1 เข้าใจข้อหาและสามารถต่อสู้คดีได้อย่างถูกต้อง ฟ้องโจทก์ทั้งสี่เกี่ยวกับจำเลยที่ 1 ในข้อหาปลอมพินัยกรรมของเจ้ามรดกจึงเป็นฟ้องเคลือบคลุม

สำหรับปัญหาตามฎีกาของโจทก์ทั้งสี่ประการต่อไปที่ว่าที่ดินทั้ง 5 แปลง ตามฟ้อง เป็นทรัพย์สินมรดกของเจ้ามรดกหรือไม่เพียงใดนั้น เห็นว่าเนื่องจากศาลฎีกาได้วินิจฉัยแล้วว่าคำฟ้องของโจทก์ทั้งสี่เฉพาะในส่วนของจำเลยที่ 1 ที่ว่าพินัยกรรมของเจ้ามรดกเป็นพินัยกรรมปลอมนั้นเป็นฟ้องเคลือบคลุม ดังนั้นข้อพิพาทเกี่ยวกับที่ดิน 3 แปลง ที่เจ้ามรดกทำพินัยกรรมยกให้แก่จำเลยที่ 1 และนางแดง บุตรหง้า คือที่ดินตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.3) เลขที่ 61 และที่ดินตามแบบแจ้งการครอบครองที่ดิน (ส.ค.1) เลขที่ 26 และ 27 (ที่ดินโฉนดเลขที่ 7594 และ 7595) จึงไม่เป็นประเด็นข้อพิพาทที่ต้องวินิจฉัยอีกต่อไป คงมีปัญหาคือต้องวินิจฉัยเฉพาะที่ดินตามแบบแจ้งการครอบครองที่ดิน (ส.ค.1) เลขที่ 28 และ 111(ที่ดินโฉนดเลขที่ 8359 และ 15788) เพียง 2 แปลง เท่านั้นและศาลฎีกาวินิจฉัยข้อเท็จจริงฟังได้ว่าที่ดินทั้ง 2 แปลงดังกล่าวไม่เป็นทรัพย์สินมรดกของเจ้ามรดก

พิพากษายืน

(อมร วีรวงศ์-สุรินทร์ นาควิเชียร-พันธารุช ปาณิกบุตร)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ